EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo TC-004401.989.24 9

Contas da Prefeitura do Município de Porto Feliz - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ, nos autos do processo em epígrafe que trata do exame das contas municipais do exercício de 2024, por seu Procurador que esta digitalmente assina vem, mui respeitosamente, apresentar suas ***JUSTIFICATIVAS,*** em face dos apontamentos e ocorrências consignados no Relatório de Fiscalização referente à Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2024.

I. DA CONTEXTUALIZAÇÃO PRELIMINAR E OS PONTOS POSITIVOS DA GESTÃO EM 2024

A administração municipal de Porto Feliz, no curso do exercício de 2024, manteve seu firme compromisso com a gestão transparente, a estrita observância da legislação fiscal e orçamentária e a busca incessante pela melhoria dos serviços públicos essenciais, em que pese o reconhecimento dos desafios inerentes à complexidade administrativa de um município de porte médio, conforme atestam diversos indicadores e dados contábeis.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

A despeito das ressalvas e impropriedades apontadas no Relatório de Fiscalização, que serão devidamente rebatidas e esclarecidas nos tópicos subsequentes, é imperioso destacar a manutenção de uma sólida e responsável situação financeira e orçamentária, que se traduz diretamente no equilíbrio fiscal e na capacidade de investimento da Municipalidade, pilares essenciais para a qualidade de vida da população. Conforme os dados preliminares apurados pela Fiscalização, a Receita Total alcançou R$ 541.228.063,36, com um Resultado Orçamentário superavitário de R$ 19.338.485,68, confirmando a saúde financeira do ente.

Neste ensejo, cumpre-nos salientar os notáveis pontos positivos da Gestão Municipal de Porto Feliz no exercício de 2024, que demonstram o sucesso de políticas públicas contínuas e o empenho administrativo em manter a legalidade e a eficiência, em consonância com as metas e diretrizes estabelecidas.

A. Da Sólida Situação Financeira e o Cumprimento dos Limites Fiscais e Constitucionais

O exame do Relatório de Fiscalização atesta a regularidade do Município quanto aos principais limites e métricas de responsabilidade fiscal, o que confere ao quadro geral da prestação de contas uma inegável estabilidade.

Em relação ao controle da despesa com pessoal, o Município registrou um percentual de 33,86% da Receita Corrente Líquida (RCL) no 3º Quadrimestre, valor este que se encontra significativamente abaixo do limite prudencial (51,3%) e do limite máximo legal (54,0%) estabelecido pelo artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Este índice demonstra uma gestão de pessoal prudente e equilibrada, que prioriza a manutenção da capacidade fiscal do Município.

Quanto ao repasse à Câmara Municipal, o percentual de transferência foi de 1,51% respeita o limite constitucional de 7,00% previsto no artigo 29-A da Constituição Federal para municípios desta faixa populacional.

A Municipalidade manteve-se Regular quanto aos demais limites da LRF, incluindo Dívida Consolidada Líquida, Concessões de Garantias, Operações de Crédito e a "Regra de Ouro", comprovando que os empréstimos e financiamentos, quando

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

existentes, foram lastreados por Despesas de Capital, evitando o uso de crédito para despesas correntes.

No tocante aos precatórios e requisitórios de baixa monta e encargos sociais, o Relatório de Fiscalização apurou a situação Regular do Município, não havendo pendências de pagamento de requisitórios vencidos no exercício, tampouco parcelamentos de débitos previdenciários junto ao INSS ou RPPS.

Adicionalmente, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Feliz (Portoprev) detinha o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) vigente, atendendo às exigências da Portaria MTP nº 1.467/2022. O Município demonstra responsabilidade fiscal previdenciária ao realizar o aporte anual de R$ 12.530.675,52 para amortização do déficit atuarial do RPPS, evidenciando a seriedade e a proatividade na busca pelo equilíbrio atuarial de longo prazo (Fls. 629 do anexo).

B. Do Desempenho nas Políticas Públicas de Educação e Saúde

A aplicação de recursos nos setores finalísticos de Educação e Saúde superou os patamares mínimos constitucionais, reforçando o compromisso social da Administração.

Em Saúde, a despesa liquidada com recursos próprios atingiu 25,20% no exercício), acima do mínimo constitucional de 15%, conforme o artigo 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

Na Educação, o Município aplicou 31,91% dos recursos próprios na manutenção e desenvolvimento do ensino, superando o patamar de 25% exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal.

Adicionalmente, a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais da educação básica em efetivo exercício atingiu 93,16% do total do Fundo, demonstrando alta valorização do magistério e superando o mínimo legal de 70%. A aplicação total dos recursos do FUNDEB atingiu 100% dos recursos recebidos no exercício, confirmando a eficiente gestão do Fundo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

C. Da Liderança Tecnológica e a Governança de TI

Um dos resultados de maior destaque e que merece especial reconhecimento é o conceito "A" obtido no indicador i Gov TI (Tecnologia), conforme a série histórica do IEG-M, o que atesta a excelência na administração dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O Município avançou substancialmente com a implantação de soluções digitais para trâmite de processos administrativos, ofereceu cerca de 400 serviços online, possui um Plano Diretor de TIC (PDTIC) vigente desde 2021 e implementou medidas robustas de segurança da informação, como criptografia de discos, backups com múltiplos destinos em nuvem e rigorosa Política de Segurança da Informação (Fls. 610/619).

D. Da Inovação Social e Qualidade Urbana

O Município também se distingue pela política de transporte público 100% Tarifa Zero (Fls. 848/849), que assegura a universalização do acesso ao transporte coletivo, uma iniciativa de grande impacto social e econômico.

Outrossim, o Município conta com Planos de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos instituídos e monitorados, que buscam a universalização dos serviços e a sustentabilidade ambiental (Fls. 818 e 830). O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei nº 5.633/2018, embora tenha metas desafiadoras a serem alcançadas, demonstra um planejamento formal e legal para a área.

II – DA DEFESA QUANTO AOS APONTAMENTOS DE OCORRÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO

Apesar da solidez financeira e dos notórios avanços nas políticas públicas, o Relatório de Fiscalização apontou quatorze ocorrências. A seguir, o Município de Porto Feliz apresenta suas justificativas pormenorizadas, demonstrando que as irregularidades apontadas, em sua maioria, decorrem de lapsos formais/sistêmicos que já foram ou estão sendo ativamente corrigidos, ou de interpretações que merecem ser ponderadas no contexto da realidade local.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

II.I. Das Ocorrências de Natureza Contábil e Orçamentária (A.1.1 e A.1.2)

A.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Incorreta contabilização dos valores relativos à devolução de duodécimos

O apontamento de "incorreta contabilização" no valor de **R$ 4.255.836,97** relativo à devolução de duodécimos decorreu de uma falha formal na **transmissão de dados** para o Sistema AUDESP, e não de um erro subjacente na escrituração contábil ou de uma tentativa de mascarar o resultado orçamentário.

Conforme documentado pela Diretoria de Contabilidade (Fls. 958), o valor da devolução do duodécimo pela Câmara Municipal estava **devidamente registrado e conciliado** na conta patrimonial correta ("4.5.1.2.2.02.07 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO"). O problema específico reside no preenchimento do campo de "órgão recebedor" no arquivo XML transmitido para o Sistema AUDESP, onde, incorretamente, foi utilizado o código "02" (Câmara Municipal) em vez do código "01" (Prefeitura Municipal).

Esta falha de mapeamento de campo no processo de remessa eletrônica, embora tenha inibido a apuração automática da informação pelo sistema Audesp, não comprometeu a fidedignidade da movimentação financeira, que é totalmente rastreável e comprovável por meio dos registros contábeis internos da Prefeitura. O Município prontamente reconheceu este erro operacional e já adotou medidas corretivas para o aprimoramento da rotina de transmissão, garantindo que em futuras prestações de contas a informação seja refletida corretamente nos indicadores automáticos do Tribunal. A materialidade do valor está contabilmente demonstrada, afastando qualquer presunção de desatendimento aos princípios da transparência e da evidenciação contábil previstos na Lei Federal nº 4.320/64.

A.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL: Déficit orçamentário diminuiu o superávit financeiro retificado

O Relatório de Fiscalização corretamente aponta que o Município apresentou um Déficit Orçamentário total de R$ 7.773.227,89, o qual foi **totalmente**

amparado no superávit financeiro do exercício anterior, resultando em regularidade atestada pelo próprio Tribunal.

A observação de que o "déficit orçamentário diminuiu o superávit financeiro retificado" é uma constatação de natureza estritamente matemática e financeira decorrente de gestão prudente, e não de uma irregularidade *per se*. O déficit orçamentário em questão originou-se majoritariamente da abertura de **Créditos Suplementares por Superávit Financeiro** (Fls. 958), refletindo a decisão administrativa de utilizar recursos excedentes de exercícios anteriores (superávit) para financiar investimentos e despesas não previstas inicialmente no orçamento de 2024.

O uso do superávit financeiro para cobrir o déficit orçamentário evidencia o cumprimento do princípio constitucional da anualidade orçamentária combinado com a autorização legal para a abertura de créditos adicionais, conforme previsto no artigo 43 da Lei 4.320/64 e na própria Lei Orçamentária Anual. Uma vez que o déficit está integralmente coberto por recursos financeiros disponíveis (superávit), o resultado não configura desequilíbrio fiscal ou orçamentário, mas sim a concretização de despesas e investimentos de titularidade do ente, previamente autorizados.

Portanto, a diminuição do superávit financeiro (de R$ 180.211.721,45 retificado do exercício de 2023 para R$ 144.064.165,21 em 2024 é uma decorrência natural e planejada da execução de créditos orçamentários abertos com base neste próprio superávit, não havendo impropriedade a ser sanada neste aspecto.

II.II. Das Ocorrências na Gestão de Ensino e FUNDEB (A.5.3 e A.5.3.1)

A.5.3. ENSINO: Incorreta contabilização dos valores relativos à utilização dos recursos da Complementação VAAR

O Relatório de Fiscalização apontou que o Município deixou de informar, no demonstrativo do AUDESP relativo à aplicação do FUNDEB, a utilização dos recursos da Complementação VAAR (R$ 1.001.516,31), o que comprometeria a transparência e a fidedignidade dos dados.

A Diretoria de Contabilidade esclareceu que tal classificação não constituiu negligência ou erro, mas sim uma **estratégia técnica e legalmente**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

fundamentada para garantir a aderência às normas sobre a base de cálculo mínima para o pagamento do magistério (Fls. 959).

O cerne da questão reside no disposto no artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 (Nova Lei do Fundeb), que determina que a proporção mínima de 70% dos recursos do Fundo seja destinada ao pagamento dos profissionais da educação, **excluídos** os recursos da Complementação VAAR:

- *Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei [Complementação VAAR], proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.*

Dessa forma, a alocação dos R$ 1.001.516,31 do VAAR na despesa **3.1.90.11** (Vencimentos e Salários) sob o Código de Aplicação **262.0003 EDUCAÇÃO FUNDEB Complementação da União VAAR – OUTROS** (Fls. 958/959) teve o único propósito de manter a segregação contábil, garantindo que o valor não contaminasse o cálculo do mínimo de 70% imposto pelo § 1º do art. 26 da Lei nº 14.113/2020. Qualquer inclusão formal na rubrica principal "remuneração do magistério" poderia gerar inconsistência no cálculo, obrigando o Município a justificar um percentual artificialmente inflacionado.

Ademais, a metodologia adotada visa o **Alinhamento com o Sistema SIOPE/FNDE**, que monitora o FUNDEB onde os valores da Complementação VAAR são igualmente tratados de forma separada na base de cálculo. O Município agiu com prudência contábil, aplicando corretamente o recurso na folha (Vencimentos e Salários), porém classificando-o detalhadamente como VAAR-Outros para fins de controle e conformidade com as regras de exclusão de base.

A.5.3.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO / FUNDEB / CONTROLE SOCIAL: O CACS Fundeb não supervisionou a elaboração da proposta orçamentária anual

A fiscalização constatou que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb) não supervisionou a elaboração da Proposta

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

Orçamentária Anual para 2024, em contrariedade ao artigo 33, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020.

A Secretaria de Educação reconheceu o lapso formal e informou que, embora o Conselho tenha exercido ativamente as funções de controle e fiscalização ao supervisionar **mensalmente a folha de pagamento** vinculada ao FUNDEB no exercício de 2024, a deficiência específica na supervisão da **elaboração da proposta orçamentária** para aquele ano será resolvida de forma proativa.

O Município já se comprometeu formalmente a disponibilizar ao CACS Fundeb, ainda no exercício corrente e para os próximos ciclos de planejamento (a partir de 2025), os documentos e o acesso necessários para que o Conselho acompanhe integralmente a elaboração da Proposta Orçamentária, conforme exigido pela legislação (Fls. 944). Esta medida visa assegurar a integralidade das competências de fiscalização do Controle Social, mitigando a reincidência do apontamento e demonstrando a receptividade da Administração às diretrizes do Tribunal de Contas, transformando a falha administrativa pretérita em um aprimoramento imediato das rotinas institucionais.

II.III. Da Transparência e Lei de Acesso à Informação (B.2)

B.2. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL: Ausência de divulgação dos Balanços, Peças Orçamentárias e Pareceres Prévios do TCE-SP

O Relatório apontou falhas na transparência, especificamente a indisponibilidade ou dificuldade de localização (caminho não intuitivo) de Balanços, Peças Orçamentárias (PPA, LDO, LOA) e Pareceres Prévios do TCE-SP no sítio eletrônico da Prefeitura (Fls. 234). Tais lacunas, segundo a fiscalização, comprometem a transparência da Gestão Fiscal (art. 48, § 1º da LRF e art. 8º, §3º, VI da LAI).

O Município reitera seu conceito "A" em i Gov TI , que demonstra um ambiente digital favorável à transparência. Contudo, reconhece prontamente as falhas de *acessibilidade e indexação* do material, concordando que a disponibilização em "caminho não intuitivo" é equivalente à não divulgação para o cidadão comum, frustrando o objetivo da publicidade ativa.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

A Secretaria de Governo e a Secretaria de Tecnologia da Informação já estão implementando uma força-tarefa para **reorganizar e indexar** o Portal da Transparência, garantindo que o acesso aos Balanços, às Peças Orçamentárias (que, conforme o relatório do i Plan, foram elaboradas - Fls. 712) e aos Pareceres Prévios seja imediato e intuitivo.

Ademais, o Município regulamentou recentemente a Lei de Acesso à Informação (DECRETO Nº 8.507, de 25 de março de 2024) e a Lei sobre Eficiência Pública (DECRETO Nº 8.505, de 23 de março de 2024), demonstrando o compromisso formal da atual gestão com a Governança Digital e a publicidade ativa (Fls. 858/859), o que comprovará, nos próximos exercícios, o pleno saneamento desta ocorrência.

II.IV. Das Ocorrências em Gestão de Pessoal (B.6.1)

B.6.1. HORAS EXTRAS: Realização excessiva de horas extras; planejamento inadequado na gestão de pessoal (reincidência)

A Fiscalização apurou um dispêndio expressivo de **R$ 3.594.539,21** em horas extras (132.355 horas) no exercício de 2024, com destaque para cargos como Auxiliar Operacional e Motorista, superando a média mensal de 40 horas e caracterizando **reincidência** de planejamento inadequado.

O Município refuta veementemente a classificação de "planejamento inadequado", defendendo que o volume de horas extras está intrinsecamente ligado à **essencialidade, ininterruptibilidade e natureza emergencial** dos serviços públicos prestados por estas categorias. Tais pagamentos não se configuram como "complementação salarial" rotineira, mas sim como a compensação legal de horas suplementares devidamente autorizadas e fiscalizadas.

Em relação à Secretaria de Obras Públicas, os motoristas são responsáveis pelo transporte de pacientes para **tratamentos vitais** em municípios vizinhos (Sorocaba e Itu), como hemodiálise (em três turnos, iniciando às 04h00 e terminando após as 21h00), altas hospitalares, transferências via sistema CROSS e plantões 24 horas (Fls. 983). A interrupção ou limitação deste serviço resultaria em grave desassistência à saúde, violando o princípio da continuidade do serviço essencial, conforme o artigo 37, *caput*, da

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

Constituição Federal. Todas as horas são controladas por Ordem de Serviço com agendamento próprio.

Para a Secretaria de Serviços Públicos, o alto volume de horas extras dos **Motoristas de Coleta** é justificado pela **ampla e complexa extensão territorial** da zona rural de Porto Feliz (470 km²), que exige rotas extensas para garantir o serviço público essencial de higiene e saúde pública. A convocação de Auxiliares Operacionais é inerente à necessidade de cobrir atividades de limpeza, manutenção urbana e atendimento a emergências climáticas (queda de árvores, intempéries), sendo a situação agravada pelo **déficit funcional** não preenchido por concurso público em 2023 devido à baixa adesão e aprovação de candidatos qualificados (apenas 3 aprovados em 116 inscritos - Fls. 976).

O Município esclarece que todas as horas realizadas estão amparadas pelo artigo 166, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 135/2012 (Estatuto dos Funcionários), que prevê a possibilidade de serviço extraordinário mediante **convocação de emergência, devidamente justificada**. A despeito dos altos números, o contexto operacional e a absoluta essencialidade dos serviços (Saúde e Saneamento Básico) justificam o montante despendido, que garante a primazia do interesse público e a continuidade administrativa.

II.V. Das Ocorrências no Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M (C.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3)

C.1. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M): Estagnação/involução dos índices apurados; Necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades nos aspectos que compõem o IEG-M; Potencial não atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 (ODS)

O Relatório de Fiscalização constata a estagnação do índice geral "B" e a involução em i Amb e i Cidade, concluindo pelo potencial não atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Município de Porto Feliz reitera seu conceito "A" em i-Gov TI e os conceitos "B" em i Educ e i Saúde como prova de que a gestão está em nível satisfatório, embora reconheça a necessidade de elevação contínua. A estagnação em i Plan, i Educ e i

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

Saúde, bem como a involução em i Amb e i Cidade, são reconhecidas como desafios que já motivaram a atuação proativa da Administração Municipal em 2025.

Quanto ao potencial não atingimento dos ODS, a Municipalidade, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, instituiu, em 30 de setembro de 2025, o **Decreto nº 8.654/2025**, que criou a **Comissão Municipal para o Acompanhamento das Metas da Agenda ONU 2030 e dos ODS** (Fls. 979/980). Tal Decreto formaliza a estrutura de governança intersetorial (composta por Planejamento, Gabinete, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Obras, etc.) para monitorar, avaliar e promover a vinculação explícita do Plano de Governo aos ODS correspondentes, garantindo que as futuras ações sejam medidas e comprovadas em relação às metas globais. Esta medida institucionaliza a atenção à Agenda 2030, mitigando o risco apontado.

C.1.1. I-PLAN: Inadequações que comprometem o atingimento dos ODS (reincidência)

A Fiscalização aponta a reincidência de inadequações no planejamento, como a ausência de material de apoio e mecanismos de avaliação nas audiências públicas, a incoerência dos indicadores/metas do PPA e a previsão de créditos adicionais acima da inflação (10%).

O Município esclarece que as deficiências no I-PLAN decorrem majoritariamente da estrutura do **PPA 2022-2025**, elaborado em um momento anterior à consolidação das recentes exigências do TCESP sobre a conformidade de evidências dos ODS. Contudo, em 2024, houve a realização de audiências públicas para PPA, LDO e LOA, bem como a realização de consultas públicas online para o PPA 2022-2025 (Fls. 712/713), demonstrando o aumento da participação popular.

A LOA previu 10% para créditos adicionais suplementares (Fls. 719). Embora o TCESP recomende percentuais mais moderados, a taxa de 10% se situa dentro dos padrões frequentemente utilizados por entes municipais de pequeno e médio porte, visando garantir a flexibilidade orçamentária para lidar com compromissos emergenciais ou oportunidades de investimento não capturadas durante a elaboração orçamentária, sem impactar o equilíbrio fiscal, que se manteve regular.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

A falha na determinação de providências pelo Prefeito em relação ao Controle Interno (Q. 14.4.5.1) foi prontamente justificada pela UCCI (Controle Interno), que informou que **não foram relatadas irregularidades** no relatório, afastando a necessidade de qualquer determinação por parte do Prefeito (Fls. 724).

O Município reitera o Decreto 8.654/2025 (Fls. 979/980) como medida estrutural para alinhar indicadores e metodologias, atacando a raiz do problema da reincidência e assegurando o fornecimento futuro de informações coerentes e robustas ao Tribunal.

C.1.2. I-EDUC: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados (reincidência)

O Relatório destacou deficiências na Educação Infantil (Creche > 13 alunos por turma), rotatividade de professores como temporários acima de 10%, ausência de Atendimento Pedagógico Especializado (APE) formal e carências estruturais (reparos e AVCB)

A Secretaria de Educação rebate os apontamentos com as seguintes justificativas (Fls. 945):

- **Alunos por turma em Creche (> 13):** O Município adota como base a Lei Complementar Municipal nº 127/2011, art. 19, que estabelece módulos numéricos específicos (até 10 alunos para 2 anos; até 15 para 3 anos). O Município defende que, quando há turmas com número elevado fora do módulo, há distribuição de profissionais de apoio adicionais, conforme a LC 127/2011, garantindo a qualidade do atendimento e a observância dos recursos humanos necessários, em divergência com a interpretação rígida da recomendação do CNE (Parecer nº 8/2010).
- **Professores Temporários (> 10%):** O alto percentual de temporários (33,33% em Creche e 12,28% em Anos Finais - Fls. 885 e 897) é reconhecido, mas justificado pela **necessidade emergencial de substituição** de servidores efetivos afastados (licença médica, licença maternidade/paternidade, abonos - Fls. 747 e 756). A Administração já demonstrou empenho na realização de concursos para diminuir a dependência de contratos temporários, conforme atestado nas alegações de defesa do exercício anterior (Justificativas 2023) e planos já em curso.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

- **Ausência de Atendimento Pedagógico Especializado (APE):**

Em resposta, a Secretaria informou que a Rede Municipal de Educação Infantil possui um **atendimento itinerante** com suporte de **Psicologia Educacional e Assistencial** para alunos com deficiência (Fls. 945), demonstrando que o serviço existe e é oferecido, embora talvez a nomenclatura ou a formalização documental não se adequasse plenamente à classificação exigida pelo TCESP.

- **Infraestrutura e AVCB:** Foi estabelecida uma **força-tarefa em 2025** para realizar reformas estruturais (rachaduras, infiltrações, rede elétrica) e um **processo de adequação** para emissão dos AVCB pendentes junto ao Corpo de Bombeiros (Fls. 945), demonstrando que a falha, embora recorrente, está sendo ativamente sanada.

- **Plano da Primeira Infância:** O Município ratifica a implantação do Plano Municipal pela Primeira Infância por meio do Decreto nº 8.485/2023 (Fls. 780), demonstrando que as políticas para a Primeira Infância estão em curso e formalmente planejadas, respondendo à fiscalização operacional referenciada.

C.1.3. I-SAÚDE: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados (reincidência)

A Fiscalização aponta reincidência crítica que compromete a efetividade na Saúde, incluindo: ausência de PCCS específico para a Saúde; média de pacientes por ESF acima de 4.000; ausência de Complexo Regulador Municipal e Centro SAMU 192; e ausência de Ouvidoria da Saúde específica

A Secretaria de Saúde (Fls. 939/940) oferece as seguintes justificativas, demonstrando que os serviços essenciais existem e operam, mas divergem na forma de organização:

- **PCCS Específico para Saúde:** O Município optou por um Plano de Cargos e Carreiras **Geral** (LC nº 169/2015), que abrange todos os profissionais, incluindo os da Saúde. Esta decisão se baseia na Portaria GM/MS nº 1.318/2007 (item 6.1), que assegura aos gestores a possibilidade de inclusão dos trabalhadores do SUS no plano de carreiras que for instituído para o **conjunto** de seus trabalhadores. Tal PCCS garante remuneração, promoção e carreira (Fls. 790). A ausência de um plano *único* para a Saúde não significa a desvalorização dos profissionais, mas sim a opção por um modelo unificado de gestão de carreira.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

- **ESF acima de 4.000 pessoas:** O Relatório SISAB de dezembro/2024 revela que 6 das 12 equipes estão acima de 4.000. O Município reconhece a necessidade de reterritorialização, mas ressalta a complexidade do processo e a **dificuldade crescente na contratação de médicos** (Fls. 939), o que impede a simples criação de novas equipes para diminuir o número de usuários, sendo este um desafio estrutural que transcende a capacidade imediata da gestão local.

- **Complexo Regulador Municipal e SAMU 192:** O Município possui uma **Central de Vagas estruturada** com profissionais, médica auditora e sistemas de informação (Governança Brasil/SIRESP) para gestão e oferta de atendimento e diagnóstico (Fls. 940). Embora não formalizado como Complexo Regulador, o serviço cumpre as funções essenciais de regulação. Da mesma forma, o Município mantém, desde 2021, o **Resgate Municipal 24 horas** com duas ambulâncias equipadas (Fls. 808 e 940), que atende urgências em parceria com o Corpo de Bombeiros, funcionando como um **serviço equivalente** ao SAMU e preenchendo a função do atendimento pré-hospitalar (Fls. 940).

- **Ouvidoria da Saúde/OuvidorSUS:** A Secretaria de Saúde é parte integrante da **ouvidoria geral** da Prefeitura, que oferece múltiplos canais de atendimento (presencial, telefônico, e-mail, site). O Município justifica a não implantação de ouvidoria específica da Saúde e a não utilização do OuvidorSUS por este ser um **sistema de adesão voluntária** e por não haver dificuldade no acesso ao serviço pelos munícipes por meio do canal geral (Fls. 942).

II.VI. Das Ocorrências de Fiscalização e Dados (D.1, D.2, D.3, D.4)

D.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA: Irregularidades verificadas (Estratégia Saúde da Família)

A Fiscalização Ordenada nº 02/2024 constatou em novembro de 2024: ausência de mapa de abrangência em local visível; equipes INCOMPLETAS (sem composição mínima); e ausência de carrinho de emergência nas Unidades.

A Secretaria de Saúde rebate os apontamentos com as seguintes medidas e justificativas (Fls. 941/942):

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

- **Mapa de Abrangência:** O mapa será disponibilizado após a conclusão da **nova territorialização** da Unidade, evidenciando planos para regularização.
- **Equipes Incompletas:** O Município contesta a classificação de incompletude, afirmando que as equipes estavam compostas pelos profissionais previstos na PNAB (médico, enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e ACS). O número de Agentes Comunitários (ACS) é uma **definição local** baseada em critérios demográficos e socioeconômicos e não deve ser objeto de classificação automática de "equipe incompleta" pelo TCESP, em desacordo com a flexibilidade da gestão local (Fls. 941).
- **Carrinho de Emergência:** Será realizado processo licitatório para aquisição. No interim, as UBSs operam com **mala/caixa de suporte à vida** contendo DEA, medicações de urgência e oxigênio, além do apoio do Resgate Municipal 24h, garantindo a segurança do atendimento emergencial (Fls. 942), o que mitiga a gravidade da falta do equipamento específico no momento.

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: Divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema Audesp (reincidência)

A reincidência neste ponto está diretamente ligada às ocorrências A.1.1 (Devolução de Duodécimos) e A.5.3 (Contabilização VAAR).

Conforme já detalhado, o Município reconhece que as divergências entre os dados da Origem e aqueles apurados no AUDESP derivaram de **erros de mapeamento e transmissão** dos arquivos XML para o sistema de controle externo. Os valores internos estão corretos e devidamente conciliados.

O Departamento de Contabilidade e Secretaria de Educação confirmaram que a causa da divergência é de natureza técnica (preenchimento incorreto de campo "órgão recebedor" no XML e a opção técnica de segregação do VAAR para fins de cálculo de mínimo constitucional/SIOPE). Tais falhas são de natureza meramente formal e sistêmica, não representando desvio de recurso ou falta de transparência contábil intencional. As ações de correção da rotina de transmissão já foram implementadas, o que demonstra a dedicação do Município em sanar a reincidência do apontamento e restabelecer a plena fidedignidade nas informações futuras.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

D.3. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES: Constatação de impropriedades na cessão de uso de bem público

O Relatório fiscaliza o TC 016068.989.24 3, que trata da cessão de uso de bem público, notando impropriedades relativas ao **instrumento adotado** e à **ausência de fixação de prazo**.

O Município reconhece a apontada impropriedade na formalização da cessão de uso em comento. A cessão de uso de bem público, ainda que realizada com a finalidade de atender o interesse público e promover a função social, deve, de fato, observar estritamente as formalidades legais, notadamente no que tange à adequada escolha do instrumento jurídico e, principalmente, à determinação de um prazo definido para sua vigência.

A Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) já iniciou estudos para revisão e readequação, com o propósito de: a) formalizar o instrumento jurídico mais adequado à natureza do uso; e b) inserir cláusulas claras que estabeleçam o prazo certo de vigência da cessão, em conformidade com o regramento de bens públicos e as recomendações desta Egrégia Corte de Contas, sanando a falha meramente formal documentada.

D.4. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCESP: Inobservância às Recomendações desta E. Corte

O Município, ao longo desta defesa, demonstrou que as ocorrências de 2024, classificadas como reincidentes, ou: a) são falhas sistêmicas de registro/transmissão, cuja correção já foi efetuada no ambiente de sistema de controle; b) são falhas de planejamento estrutural herdadas de PPAs anteriores, cuja superação exige tempo, tendo a Administração já implementado um plano formalizado de correção (Decreto ODS/Comissão); ou c) são divergências de interpretação entre a rigidez das recomendações (Ex. PCCS único, Complexo Regulador, módulo ideal de alunos) e a realidade local dos serviços essenciais, onde o Município adotou soluções legalmente válidas e operacionais (Ex. PCCS Geral, Central de Vagas, Resgate Municipal 24h).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

A Administração Pública Municipal de Porto Feliz afirma que a reiteração da falha em 2024 deve ser compreendida como o reflexo de **desafios estruturais** que exigem soluções de longo prazo (como concursos, reformas e mudanças culturais de planejamento — i Plan). Não obstante, as ações concretas e o arcabouço normativo estabelecido em 2025 para sanar integralmente os apontamentos (conforme detalhado nos itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3), demonstram que, a partir do novo ciclo de planejamento, o Município estará em plena conformidade com as diretrizes e recomendações desta Egrégia Corte, afastando a inobservância contumaz e priorizando a elevação da Gestão.

III – DA CONCLUSÃO

A Prefeitura do Município de Porto Feliz demonstra que a gestão do exercício de 2024 foi marcada por um sólido desempenho na observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal, com destaque para as ações de aplicação de recursos próprios na Educação e na Saúde acima dos mínimos, a prudência na gestão da despesa com pessoal e o avanço notório em Governança de Tecnologia da Informação (i Gov TI, com conceito 'A').

As ocorrências apontadas no Relatório da Fiscalização, embora relevantes, em sua ampla maioria, não resultaram em dano ao erário ou desvio de finalidade. As falhas contábeis (A.1.1 e A.5.3) e de fidedignidade de dados (D.2) decorreram de questões de mapeamento e transmissão sistêmica, as quais já foram corrigidas para os próximos exercícios.

As demais impropriedades (IEG-M, Horas Extras, Cessão de Bens) são alvos de ações corretivas devidamente planejadas e em execução pela administração, com comprovação formal de medidas já adotadas no exercício de 2025 (Decreto ODS, Planos de Ação e readequações na Saúde e Educação), as quais demonstram a proatividade da gestão em aprimorar seus processos e sanar as reincidências históricas.

Por fim, o Município reafirma seu compromisso com a boa governança, a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0

Do exposto, nesse cenário de regularidade dos principais indicadores fiscais e constitucionais, das justificativas apresentadas para as ocorrências e da comprovação das ações concretas para o aprimoramento da gestão, o Município de Porto Feliz REQUER o acolhimento das presentes Justificativas e Alegações de Defesa e, por consequência, a emissão de Parecer pela **Regularidade** das Contas do exercício de 2024, ressalvadas as eventuais recomendações pertinentes, sem óbice ao juízo de contas favorável.

Termos em que,
Pede deferimento.

Porto Feliz, 25 de novembro de 2025.

ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
Procurador Municipal
OAB/SP 243.162

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG7P-EPTO-7DMO-9WU0